



Nr. 213 Kabinettsitzung vom 28. März 1927, 16.30 Uhr

R 43 I/1419, Bl. 229–302

Anwesend: Marx, Hergt, Stresemann, Köhler, Curtius, Brauns, Schätzel, Koch, Schiele; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Weismann, Schmid, Zweigert; MinDir. Offermann, Posse, Heukamp, Ritter, Schäffer, Köpke, Wallroth; Votr.LegR v. Baligand; MinR Flach, Streil, Sjöberg, Walter, Ebner, Vogels; RegR Planck; GesandtschR Hahn; LegSchr. Clodius, Plessen; Protokoll: MinR Feßler (P. 1), Vogels (P. 2–4).

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen.
2. Mologa.
3. Strafrechtsreform und Republikenschutzgesetz.
4. Bismarcktag in Hannover.

1. Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen ¹.

Ministerialdirektor Posse trug den Stand der Handelsvertragsverhandlungen mit Frankreich vor ². Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft sprach sich grundsätzlich dagegen aus, daß Vorteile für industrielle Ausfuhr nach einzelnen Ländern durch Konzessionen in landwirtschaftlichen Einfuhrwaren erkaufte würden, zumal soweit die Handelsbilanz mit den Vertragsgegnern für Deutschland passiv sei. Die Frage, inwieweit der Inlandsmarkt durch Schutz der landwirtschaftlichen Erzeugung gestärkt werden solle, müsse grundsätzlich entschieden werden.

Wegen dieser grundsätzlichen Bedenken könne sich die Landwirtschaft mit den vorgesehenen Einfuhrerleichterungen für Wein nur abfinden, wenn ihr bei den Abmachungen durch eine Erhöhung des Mehlzolles von 11 M auf 11,50 M gezeigt würde, daß auch ihre Interessen Berücksichtigung finden.

Im übrigen müsse das Kabinett an seinem Beschluß vom 9. März ³ unbedingt festhalten, nach dem es sich an die geltenden Weinzollsätze auch für die späteren Verhandlungen mit den anderen Weinausfuhrländern, insbesondere mit Spanien, gebunden habe.

Zur grundsätzlichen Frage der Benachteiligung der Landwirtschaft in Handelsvertragsverhandlungen wies der Reichsarbeitsminister darauf hin, daß durch die begrenzte Einfuhr französischen

¹ Die ersten beiden Tagesordnungspunkte dieses Kabinettsprotokolls sind auch abgedr. in: ADAP, Serie B, Bd. IV, Dok. Nr. 38.

² Vgl. die Ausführungen Posses in der vorangegangenen Chefbesprechung (Dok. Nr. 212).

³ Siehe Dok. Nr. 196, P. 1.

Weines für den deutschen Weinbau kaum Schwierigkeiten entstanden. Die Lage der Winzer habe sich durch die verschiedenen energischen Stützungsmaßnahmen der Reichsregierung stark gebessert. Der Mehlzoll solle erhöht werden.

Ministerialdirektor Posse erklärte zur Mehlzollfrage, daß es möglich sein werde, bei den Franzosen einen Satz von 11,50 M durchzusetzen, wenn ihnen dafür ein Kontingent von 30 000 t Zement zum Vorzugszoll zugebilligt würde. Dann würde sich Frankreich auch mit einem Zoll für Saarmehl von 7,70 M und mit dem Wegfall des Übergangszolls von 14 M für gewisse Mehlsorten einverstanden erklären. Die deutsche Gesamterzeugung von Zement betrage 6 Millionen Tonnen. Die Zementpreise lägen nach amtlichen Berechnungen 80%, nach den Berechnungen der Industrie 22% über dem Friedenspreis.

Über die Auslegung des Kabinettsbeschlusses vom 9. März wegen der Bindung an die Weinzölle bei späteren Handelsvertragsverhandlungen kam es zu einer längeren Auseinandersetzung zwischen dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft einerseits und den Vertretern des Auswärtigen Amtes, dem Reichswirtschaftsminister und dem Reichsarbeitsminister andererseits.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* vertrat den Standpunkt, daß sich das Kabinett auch wegen der Dessertweinzölle an die Sätze des italienischen Vertrages⁴ für alle Zukunft fest gebunden habe, während *Ministerialdirektor Ritter* darauf hinwies, daß Dessertwein nicht erwähnt worden sei. Es sei außerordentlich bedenklich, sich besonders für die spanischen Verhandlungen jetzt bereits festzulegen. Dessertwein werde in diesen Verhandlungen, die voraussichtlich im Sommer stattfinden würden, eine entscheidende Rolle spielen. Könne für diese Ware nicht wenigstens in gewissen Grenzen nachgegeben werden, so wäre unter Umständen ein Vertragsschluß mit Spanien unmöglich.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, daß er eine Festlegung auf den italienischen Rotweinsatz auch für Dessertwein nicht beabsichtigt habe.

Der *Reichsarbeitsminister* teilte die schweren Bedenken gegen eine Festlegung des Kabinetts. Die Beschlüsse würden nicht geheim bleiben und könnten innerpolitisch wie außenpolitisch ungünstige Folgen haben.

Auch der Herr *Reichskanzler* hielt es für dringend geboten, gegenwärtig von bindenden Entschlüssen für andere Handelsvertragsverhandlungen abzusehen.

Nach eingehender Aussprache faßte das Kabinett einstimmig folgende Entschlüsse:

1) Der Erweiterung der geltenden Handelsvertragsvereinbarungen mit Frankreich durch Zugeständnis eines Kontingents von insgesamt 70 000 dz Wein gegen die nach dem gegenwärtigen Stand der Handelsvertragsverhandlungen vorgesehenen Zugeständnisse für deutsche Ausfuhrwaren wird zugestimmt unter der Voraussetzung, daß Frankreich sich mit einem Mehlzoll von 11,50 M und mit der Streichung des Zollsatzes von 14 M für besondere Mehlsorten einverstanden erklärt. Frankreich kann als Gegenkonzession ein Kontingent für elsässischen Zement zugestanden werden, das höchstens 30 000 t betragen darf⁵.

2) Das Reichsministerium beabsichtigt, auch bei den Verhandlungen mit anderen Weinausfuhrländern an den Zollsätzen des deutsch-italienischen Handelsvertrages festzuhalten.

2. Mologa.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* trug vor, daß sich das Auswärtige Amt in Ausführung des Kabinettsbeschlusses vom 11. März 1927⁶ unverzüglich mit der russischen Regierung ins Benehmen

⁴ Dt.-ital. Handelsvertrag vom 31.10.25 (RGBl. II, S. 1020).

⁵ Am 31.3.27 wurde das „Zusatzabkommen zu dem vorläufigen Handelsabkommen und den wirtschaftlichen Vereinbarungen zwischen Deutschland und Frankreich“ in Paris unterzeichnet. Text: RGBl. 1927 II, S. 105.

⁶ Siehe Dok. Nr. 199, P. 4.

gesetzt habe. Die Antwort der russischen Regierung sei unbefriedigend ausgefallen⁷. Insbesondere lasse sie erkennen, daß die russischen Gläubiger nicht gesonnen sind, ihre Forderungen in dem gleichen Maße zurückzustellen wie die deutschen Forderungen, sowie daß man darauf ausgehe, eine etwaige deutsche Subvention in erster Linie zur Abdeckung der russischen Kredite zu verwenden. Bis zu einer endgültigen Einigung würden möglicherweise noch Monate vergehen, und für die Zwischenzeit werde die Hergabe von recht erheblichen Zwischenkrediten unvermeidbar sein. Bei dem ungewissen Ausgang weiterer Verhandlungen halte er die Hergabe von Zwischenkrediten nicht für vertretbar. Innenpolitisch lasse sich die Subventionierung eines einzelnen Unternehmens im Reichstage kaum durchsetzen. Außenpolitisch sei das Fallenlassen der Mologa vertretbar.

Der *Reichsminister der Finanzen* bat, unter diesen Umständen die Angelegenheit als erledigt anzusehen, zumal da als feststehend angesehen werden könne, daß die Schuld an dem Scheitern der Verhandlungen bei der russischen Regierung liege.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* schlug vor, der russischen Regierung in dem aus der Anlage ersichtlichen Sinne zu antworten.

Das *Kabinet* erklärte sich damit einverstanden⁸.

3. Strafrechtsreform und Republikschutzgesetz.

Der *Reichsminister der Justiz* trug vor, daß Preußen zu der zweiten Lesung des Strafgesetzentwurfs in den Ausschüssen des Reichsrats, die am 28. März 1927 beginne, einen Antrag verteilt habe, der in seinen Nr. 8 und 10 die Übernahme von Bestimmungen des Gesetzes zum Schutze der Republik in den Entwurf vorsehe. Er habe auf diesen Antrag das anliegende Schreiben vom 23. März 1927 – Nr. II b 1067 Le – an die Landesjustizverwaltungen gerichtet⁹.

Das *Kabinet* nahm von diesem Schreiben Kenntnis und billigte seinen Inhalt¹⁰.

⁷ Siehe den telegrafischen Bericht Brockdorff-Rantzau vom 20.3.27 an das AA, in: ADAP, Serie B, Bd. V, Dok. Nr. 10.

⁸ Im Telegramm Stresemanns an die dt. Botschaft in Moskau vom 29.3.27 heißt es: „Reichskabinet hat Antwort der Sowjetregierung zum Beschluß Reichskabinetts in Mologafrage vom 11. März beraten und geprüft. Es ist zur Überzeugung gekommen, daß jene Antwort die vom Reichskabinet gewünschte prinzipielle Grundlage für die notwendigen Feststellungen und Verhandlungen leider nicht gibt. [...] Reichsregierung, welche ihrerseits jede finanzielle Mitwirkung des Reiches an einer Sanierung der Mologa von vorheriger Klarstellung bestimmter Voraussetzungen abhängig gemacht hat, bedauert daher, daß ihr Versuch einer Lösung der Mologafrage von Sowjetregierung nicht angenommen worden ist.“ ADAP, Serie B, Bd. V, Dok. Nr. 41. – Am 19.5.27 wurde ein Abkommen über die Liquidation der Mologa AG unterzeichnet.

⁹ Zur zweiten Lesung des Entwurfs des neuen Strafgesetzbuches in den Ausschüssen des RR hatte Preußen u. a. den Antrag gestellt, in den Strafgesetzentwurf zwei Bestimmungen des Republikchutzgesetzes zu übernehmen, welche die öffentliche Beschimpfung der „verfassungsmäßig festgestellten republikanischen Staatsform“ sowie die Teilnahme an republikfeindlichen Verbindungen unter Strafe stellten (Anträge und Bemerkungen Preußens usw. vom 23. 3., Anlage zum Schreiben des RJM an den RK vom 25.3.27: R 43 I/1215, Bl. 367–373). In einem Schreiben an die Landesjustizverwaltungen vom 23. 3. bat RJM Hergt um Zurückstellung des preußischen Antrags bei den Beratungen des RR. Die Frage, welche Bestimmungen des ablaufenden Republikchutzgesetzes aufrechtzuerhalten seien und in welchem Umfang Strafbestimmungen aus dem Republikchutzgesetz in den Strafgesetzentwurf übernommen werden könnten, werde zur Zeit im RIMin. und im RJMin. geprüft. Es sei nicht ratsam, dieser Prüfung vorzugreifen. Außerdem würde eine Erörterung des pr. Antrags im RR zur Folge haben, daß der Plan, den Strafgesetzentwurf noch vor Ostern an den RT zu bringen, nicht durchgeführt werden könne. Sollte es trotzdem im RR zu einer Abstimmung über den pr. Antrag kommen, würde sich der RJM aus den angeführten Gründen gegen seine Annahme aussprechen müssen (R 43 I/1419, Bl. 304).

¹⁰ Bei der 2. Lesung des Strafgesetzentwurfs in den Ausschüssen des RR am 30. 3. wurde die sofortige Beratung des pr. Antrags (Anm. 9) auf Vorschlag des RJM abgelehnt (Vermerk Wiensteins, R 43 I/1215, Bl. 367). Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 219, P. 2.

4. Bismarcktag in Hannover.

Das *Reichskabinett* erklärte sich damit einverstanden, daß der Reichsminister des Auswärtigen, Dr. Stresemann, als Vertreter der Reichsregierung an dem am 2. und 3. April 1927 in Hannover stattfindenden ersten deutschen Bismarcktag teilnehme¹¹.

¹¹ Auf dem Bismarck-Tag in Hannover hielt Stresemann am 3. 4. die Schlußansprache. WTB-Berichte über den Verlauf der Tagung mit Wiedergabe der Ansprachen in R 43 I/834, Bl. 25–27.

Zitierhinweis

Nr. 213 Kabinettsitzung vom 28. März 1927, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 663–666 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D213>